

1500062-30.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2026826/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15947112 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 263/21/923 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-30.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-30.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2026826/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15947112 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 263/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 264/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2026826 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 263/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 264/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIARA FERNANDA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 29 de janeiro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Estéfano Kucska, nº 134, Parque Nossa Senhora das Dores IV, na cidade e Comarca de Limeira, MAIARA FERNANDA DA SILVA, qualificada à fls. 08, agindo em concurso com a adolescente Giovana Fernanda de Campos Martins, trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 08 porções de "Cannabis sativa L", Vulgarmente conhecida como "Maconha", pesando 18,8g, fazendo-o

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24).

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 35/37).

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 92/94).

Em audiência realizada na data de 05 de julho de 2022 colheu-se o depoimento de uma testemunha, bem como, foi realizado o interrogatório da ré, sendo tal ato gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídia anexa.

O Ministério Público apresentou memoriais de fls. 168/173 pleiteando a procedência da ação para condenar a acusada nos exatos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 174/181 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de adolescente.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 35/37) e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 92/94).

A autoria também restou certa e segura.

Interrogada em juízo, a ré confessou integralmente a prática delitiva. Afirmou que estava realmente na posse das drogas e do dinheiro apreendidos, havia iniciado as vendas há pouco e estava de fato na companhia da adolescente no exercício da traficância.

A confissão da acusada vem referendada pelo restante do acervo probatório.

A testemunhas Soellyn, policial militar, afirmou que recebeu informações relatando que havia duas mulheres traficando drogas no local dos fatos, informando as características físicas e vestimentas, sendo uma delas chamada Maiara. Alegou que se dirigiu ao local e avistou a adolescente e a ré, cujas características coincidiam com a informação. Em busca pessoal, encontrou com a acusada porções de maconha, a quantia de R\$90,00 e um aparelho celular. Disse que com a adolescente foi localizado um aparelho celular e confirmou que as drogas que estavam com a acusado lhe pertenciam para a venda.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo também policial militar Roberto Burguer quando ouvido em sede policial.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, permanecendo sua pena intermediária em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em terceira fase, verifico que a ré atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, a pena alcançará o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Por fim, verifico que a traficância foi praticada na companhia de adolescente, fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06. Desse modo, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e ao pagamento de 196 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade e a quantidade de pena aplicada, será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

No entanto, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, a serem fixadas pelo juízo da Execução, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois, trata-se de medida plenamente justificável e socialmente

recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré MAIARA FERNANDA DA SILVA como incurso no art. 33, §4º c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 196 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, a serem fixadas pelo juízo da Execução, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.

Por fim, determino a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

Limeira, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA